



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000526-28.2023.4.04.7209/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000526-28.2023.4.04.7209/SC

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: BRUNA CAROLINE BRAUN

ADVOGADO(A): ALINE FRANCIELE ALEXANDRE (OAB SC063720)

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto pela **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** em face de **acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina**.

Versam os autos sobre pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária de modo a afastar a incidência de contribuição previdenciária, **cota da empregada**, sobre o salário-maternidade no âmbito do RGPS.

O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente o pedido, cabendo realçar o seguinte trecho da fundamentação adotada:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS incidente sobre o salário-maternidade, [...]

Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social.

Ressalvo, por oportuno, que não desconheço o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade (v.g. TRF4 5000833-75.2020.4.04.7212, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 09/11/2022).

A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto.

[...]

Concluindo, voto por dar provimento ao recurso para:

5000526-28.2023.4.04.7209

900000245742.V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade.

Nas razões do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, aduz-se divergência entre o acórdão impugnado e julgado da **11ª Turma Recursal de São Paulo**, o qual averba que o tema 72/STF não se aplica à contribuição previdenciária devida pela empregada.

Admitido o incidente de uniformização pela Turma de origem, bem como pelo em. Ministro Presidente da TNU.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia diz respeito à **incidência de contribuição para a seguridade social, cota da empregada, sobre o salário-maternidade recebido no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.**

O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

Do cotejo entre o acórdão recorrido e o paradigma, infere-se que foi dada solução discrepante à idêntica questão de direito material, havendo, portanto, similitude fático-jurídica a ensejar o conhecimento do incidente de uniformização.

Vale recordar o **tema 72/STF**:

É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.

Haja vista a relevância da questão de direito material, realçada inclusive mediante indicação da secretaria da TNU quanto à existência de processos congêneres aguardando definição de tese, suscita-se a afetação do recurso como processo representativo de controvérsia, com a seguinte questão submetida a julgamento:

Saber se incide contribuição previdenciária, cota da empregada, sobre o salário-maternidade no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



Data da Sessão: 19/10/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Isso posto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, determinando que a secretaria da TNU adote as providências elencadas no art. 16 do RITNU (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019).

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000245742v2** e do código CRC **859f7c62**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ

Data e Hora: 22/10/2023, às 21:25:33

5000526-28.2023.4.04.7209

900000245742.V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 19/10/2023
Pauta: 4
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000526-28.2023.4.04.7209/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000526-28.2023.4.04.7209/SC

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: BRUNA CAROLINE BRAUN

ADVOGADO(A): ALINE FRANCCIELE ALEXANDRE (OAB SC063720)

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. COTA DEVIDA PELA EMPREGADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE. AFETAÇÃO DO INCIDENTE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

I. O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

II. É imprescindível, outrossim, que a análise da questão de direito material não implique o revolvimento do conjunto probatório, consentâneo com a súmula 42/TNU.

III. Pedido de Uniformização conhecido e afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

IV. **Questão submetida a julgamento:** Saber se incide contribuição previdenciária, cota da empregada, sobre o salário-maternidade no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se incide contribuição previdenciária, cota da empregada, sobre o salário-maternidade no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS".

Brasília, 19 de outubro de 2023.

5000526-28.2023.4.04.7209

900000245741.V3 NMC.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 19/10/2023
Pauta: 4
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000245741v3** e do código CRC **f8f1f250**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ

Data e Hora: 22/10/2023, às 21:25:33

5000526-28.2023.4.04.7209

900000245741.V3 NMC.TNU© VCL.TNU